Положение уязвимых групп

в местах принудительного содержания в Российской Федерации

Обзорный доклад

Москва, 2016
Penal Reform International

***Доклад* | Положение уязвимых групп в местах содержания под стражей России**

Тема блока 1 | Женщины и женщины с детьми

Автор | Людмила Альперн

Тема блока 2 | Несовершеннолетние в местах принудительного содержания в РФ

Автор | Леонид Агафонов

Тема блока 3 | Лица с ограниченными возможностями в местах предварительного содержания под стражей

Автор | Ольга Баханова

© | Penal Reform International
Москва | 2016

альная, указывает на результат преступного отношения взрослых к детям, неслучайно и не вдруг вставшим на мрачный путь правонарушителей.

На основании данных ФСИН РФ[117], представленных в **таблице 1**, на 1 января 2016 года в 32 воспитательных колониях для несовершеннолетних (с лимитом 8440 мест) находилось 1683 человека, из них женского пола – 93, мужского – 1590 человек. 220 человек из общего числа являются сиротами или лишены родительского попечения.

Из приведенных выше данных наблюдается общая **тенденция сокращения числа колоний**, что говорит о приоритете альтернативных мер воздействия на несовершеннолетних и возможностях профилактики правонарушений, не связанных с лишением свободы. С другой стороны, сокращение числа колоний приводит к ущемлению прав подростков на общение с родственниками, т.к. осужденные несовершеннолетние **вывозятся в колонии других регионов**. Таким образом, продолжающаяся практика централизации в размещении несовершеннолетних приводит к нарушению ст. 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ)[118].

Так, несовершеннолетние *Мурманской области* отбывают назначенное по приговору суда наказание в воспитательной колонии (далее – ВК) Колпино (*Санкт-Петербург*) за полторы тысячи километров от дома, родственников, друзей, что негативно влияет на их социальные связи. Проблема вывоза несовершеннолетних для отбывания наказания в колонии других регионов есть в *Челябинской, Тюменской* и других областях.

Следующий аспект, требующий внимания, – это содержание несовершеннолетних в следственных изоляторах (далее – СИЗО). На основании данных ФСИН[119], приведенных в **таблице 2**, по годам можно проследить динамику **увеличения числа тяжких и особо тяжких преступлений**. При этом только за один год – с 2014 по 2015 – на 1/3 (!) выросло число отбывающих уголовное наказание впервые.

---

[117] http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ Официальный сайт ФСИН РФ / Статистические данные.

[118] Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 4.11.1950 (вступила в силу 3.09.53 г.).

[119] http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20CIZOiT/ Официальный сайт ФСИН РФ / Статистические данные.

Таблица 1

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних

			2006	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Количество учреждений – всего			62	62	62	62	62	46	46	45	41	**32**
в том числе	ВК для девушек		3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Лимит наполнения ВК (количество мест)			21872	22307	21657	21276	21276	14791	14254	14084	10916	8440
Содержалось в воспитательных колониях – всего (человек)			12752	10750	8550	5970	4053	2792	2293	1974	1776	1683
из них	по полу	женского пола	843	792	581	383	285	196	113	110	95	93
		мужского пола	11909	9958	7969	5587	3768	2596	2180	1864	1684	1590
	Отбывали наказание в ВК сироты и лишенные родительского попечения		1544	1585	1295	946	684	492	405	326	270	220
	по возрасту, лет	от 14 до 15 включительно	864	801	563	302	225	164	125	114	102	92
		от 16 до 17 включительно	8424	7302	6479	4689	3088	2063	1729	1433	1244	1238
		от 18 до 20 включительно	3464	2647	1508	979	740	565	439	427	430	353
	по срокам заключения	до 2 лет включительно	1962	1985	1767	1298	830	591	492	456	415	402
		свыше 2 до 3 лет	3695	3060	2567	1818	1292	835	701	581	483	465
		свыше 3 до 5 лет	4400	3626	2754	2011	1345	900	726	604	552	508
		более 5 лет	2695	2079	1462	843	586	466	374	333	326	308
	отбывают наказание в воспитательных колониях впервые		12228	10108	8159	5703	3858	2681	2223	1869	1729	1656
	ранее отбывали наказание в воспитательных колониях		524	642	391	267	195	111	70	105	47	27